

Contrat de Prestation de Services

Entre les soussignés :

MAbeautyplus Centre de Perte de poids, Minceur et Anti-âge, 120 avenue de la plage, 34410 SÉRIGNAN

Société exploitante : **SAS MBXPRO**

Siège social : 577 rue des Tamaris, 30240 LE GRAU-DU-ROI

Ci-après dénommé "Le Prestataire",

Et :

Non/Prénom : Téléphone : Mail :

Adresse : Code postal : Ville :

Ci-après dénommé "Le Client",

Article 1 - Objet du contrat

Le présent contrat porte sur une cure comprenant la/les prestation(s) suivantes :

☐ Nombre de séances : Electrostimulation

☐ Nombre de séances : Luxothérapie

☐ Nombre de séances : Pressodynamie

☐ Nombre de séances : Soins minceur / soins esthétiques corps

☐ Nombre de séances : Soins visage

Les modalités précises de la cure (fréquence, organisation, durée estimée) sont définies lors du bilan préalable.

Article 2 – Nature de l'obligation

Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens. Il s'engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires (techniques, humains et matériels) pour accompagner le Client dans son objectif. Le Client est informé que les résultats peuvent varier selon plusieurs facteurs personnels, notamment : hygiène de vie, alimentation, régularité, état de santé, métabolisme. Aucune garantie de résultat ne peut être apportée.

Article 3 – Durée et validité

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature. Les séances sont valables pendant une durée de 12 mois à compter de la première séance, sauf accord exceptionnel écrit entre les parties. Au-delà de ce délai, les séances non réalisées pourront être considérées comme expirées. Ce délai est justifié par la nature de la prestation et l'organisation du planning du Prestataire. Toute demande de prolongation pour motif légitime pourra être étudiée au cas par cas.

Article 4 – Conditions financières

Le montant total de la cure est dû à la signature du présent contrat et au plus tard à la première séance.

Ce montant correspond à un forfait global incluant notamment : la réservation des créneaux, l'organisation du planning, la mobilisation des équipes, ainsi que l'accompagnement personnalisé du Client. Cet accompagnement comprend également : les conseils individualisés, les recommandations en hygiène de vie, les supports et documents remis, ainsi que l'accès au savoir-faire et aux méthodes propres au Prestataire. Ces éléments, délivrés dès le démarrage de la cure, constituent une part essentielle de la prestation.

Conformément à l'article L221-18 du Code de la consommation, lorsque le contrat est soumis au droit de rétractation, le Client dispose d'un délai légal de 14 jours à compter de la signature du contrat. Le Client est informé que la première séance pourra être programmée avant l'expiration de ce délai. En confirmant ce rendez-vous, le Client reconnaît expressément demander l'exécution anticipée de la prestation. Il est également informé qu'en cas d'exercice de son droit de rétractation après réalisation d'une première séance, le montant correspondant aux prestations réalisées restera dû. Passé ce délais, le Client reconnaît être engagé sur l'ensemble du forfait souscrit.

Article 5 – Modalités de paiement

Moyens acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, paiement fractionné via organisme partenaire (sous réserve d'acceptation).

L'éventuel acompte versé lors de la signature du présent contrat correspond à la réservation anticipée du ou des créneaux de séance programmés pour le Client, ainsi qu'au temps consacré à l'organisation administrative du dossier, à la planification du programme personnalisé et à la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution de la prestation. Ces créneaux étant réservés spécifiquement pour le Client et rendus indisponibles pour d'autres réservations, l'acompte sera déduit du montant total du forfait.

En cas d'annulation imputable au Client après expiration du délai légal de rétractation, l'acompte restera acquis au Prestataire au titre des frais de réservation, d'organisation et de planification engagés.

Le Client reconnaît que le présent contrat correspond à un forfait global incluant notamment l'organisation du programme, la réservation des créneaux, l'accompagnement personnalisé, les conseils et le savoir-faire du Prestataire. Les éventuelles échéances mises en place constituent uniquement une facilité de paiement accordée par le Prestataire et ne remettent pas en cause l'engagement du Client sur l'ensemble du forfait souscrit.

En cas de règlement en plusieurs échéances directement auprès du Prestataire, les modalités de paiement acceptées sont déterminées au moment de la signature du présent contrat. Le Prestataire se réserve le droit de refuser certains moyens de paiement pour les règlements fractionnés.

Les échéances deviennent dues selon les modalités convenues entre les parties.

En cas :

- d'impayé,
- de rejet bancaire,
- d'opposition abusive,
- ou d'incident de paiement,

le Prestataire pourra :

- suspendre immédiatement les prestations en cours,
- exiger le règlement immédiat des sommes restant dues,
- engager toute démarche utile de recouvrement.

Les éventuels frais bancaires liés à un incident de paiement pourront être répercutés au Client.

Montant total TTC : €

Règlement établi en échéances :

- Acompte :€ le/...../..... Par :
- Échéance 1 :€ le/...../..... Par :
- Échéance 2 :€ le/...../..... Par :
- Échéance 3 :€ le/...../..... Par :
- Échéance 4 :€ le/...../..... Par :
- Échéance 5 :€ le/...../..... Par :
- Échéance 6 :€ le/...../..... Par :

Article 6 – Paiement fractionné via un organisme partenaire

En cas de paiement fractionné via un organisme de paiement partenaire :

- Le Prestataire est considéré comme payé intégralement à la validation du financement.
- La relation financière est gérée directement entre le Client et l'organisme de financement.
- Toute difficulté de paiement doit être traitée avec cet organisme.

La résiliation du présent contrat n'entraîne pas automatiquement celle du contrat de financement souscrit auprès de l'organisme partenaire.

Article 7 – Réservation & annulation

Toute séance doit être préalablement réservée. L'annulation d'une séance doit être communiquée au moins 24 heures à l'avance. À défaut d'annulation dans les délais ou en cas de non-présentation, la séance sera décomptée du forfait et considérée comme due, sauf cas de force majeure dûment justifié (article 1218 du Code civil).

Article 8 – Engagement et adhésion

La signature du présent contrat vaut engagement du Client pour le forfait de cure, constitué comme un ensemble global incluant l'organisation, la planification et l'accompagnement personnalisé.

Article 9- Obligations du client :

Le Client s'engage à :

- respecter les horaires de rendez-vous. Un retard supérieur à 10 minutes pourra entraîner la reprogrammation de la séance.
- suivre les recommandations transmises,
- informer de tout changement d'état de santé,
- adopter un comportement respectueux.

Tout comportement jugé inapproprié ou contraire aux présentes clauses peut entraîner une suspension immédiate des prestations. Les prestations déjà réalisées ainsi que les sommes encaissées restent acquises au titre des prestations engagées.

Article 10 – Responsabilité

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable en cas :

- de non-respect des recommandations par le Client,
- d'omission d'informations relatives à son état de santé,
- ou de résultats ne correspondant pas aux attentes du Client.

Le Client reconnaît avoir été informé de la nature non médicale des prestations proposées.

Article 11 – Résiliation anticipée

Le contrat engage le Client sur l'ensemble du forfait, dans le cadre d'une démarche volontaire et sérieuse.

Le Client reconnaît que la réussite du programme repose sur son implication et sa régularité.

Toute demande de résiliation anticipée pour convenance personnelle pourra faire l'objet d'un refus ou entraîner l'application des conditions financières prévues au présent contrat, sauf appréciation exceptionnelle du Prestataire.

Une résiliation anticipée pourra être étudiée uniquement en cas de motif légitime dûment justifié. En cas de résiliation anticipée sans motif légitime, le Client reste redevable des prestations réalisées ainsi que d'une indemnité correspondant aux frais engagés et à l'organisation du programme, dans une limite proportionnée au préjudice subi par le Prestataire.

En cas de résiliation :

- les prestations réalisées et les éléments d'accompagnement délivrés restent dus
- les sommes déjà encaissées correspondent aux prestations réalisées, aux éléments d'accompagnement déjà délivrés ainsi qu'aux frais engagés dans le cadre de l'exécution du contrat
- les échéances non encore encaissées pourront être suspendues à compter de la date de résiliation

Le Prestataire se réserve le droit de résilier le contrat en cas de non-respect des engagements ou de non-paiement.

Article 12 – Protection des données

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les données personnelles sont utilisées exclusivement pour le suivi de la cure et ne sont en aucun cas cédées à des tiers. Le client peut exercer ses droits (accès, rectification, suppression) à tout moment par demande écrite à la direction.

Article 13 – Médiation et litiges

En cas de litige, une solution amiable sera recherchée en priorité.

Conformément aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, le Client est informé qu'il pourra recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, dont les coordonnées seront communiquées dès l'adhésion du Prestataire à un dispositif de médiation.

☐ Le Client reconnaît avoir pris connaissance du présent contrat et des modalités financières du forfait souscrit.

☐ Le Client reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires avant la signature du présent contrat et avoir pu poser l'ensemble de ses questions.

☐ Le Client reconnaît avoir été informé de mon droit légal de rétractation de 14 jours conformément aux articles L221-18 et suivants du Code de la consommation.

☐ Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente remises préalablement à la signature du présent contrat."

Fait en deux exemplaires

A : Ville du centre

le : Date du jour

CENTRE MAbesityplus

Centre : MAbesityplus [Ville]

Société exploitante : SAS MBXPRO

SIREN : XXXXXXXX

Adresse : 577 Rue des Tamaris

Téléphone : 04 66 73 02 00

Email : contact@mabesityplus.fr

Signature du Client, "Lu et approuvé"